

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2481/2533

กรมทางหลวง
นาย ประเชิญ ปิ่น งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 437

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์มิใช่ฐานะนายจ้างหรือตัวการ จึงเป็นฟ้องที่อาศัยบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 437 ฉะนั้น แม้จะได้ความว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์ แต่เมื่อไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 2 รวมไปในรถยนต์นั้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดเพราะเหตุเป็นเจ้าของรถยนต์ตามบทบัญญัติดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2525 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ก-5077 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง ด้วยความเร็วสูงถึงสามแยกแครายแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนงามวงศ์วานโดยไม่ลดความเร็ว และไม่หยุดรอขณะเดียวกันจำเลยที่ 3 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ค-9954 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองผ่านสามแยกแครายด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกัน รถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 ขับเสียหลักแล่นไปชนเสาไฟฟ้าสัญญาณจราจรของโจทก์หนึ่งต้นซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่

เกิดเหตุคดงอคอนกรีตยึดเสาแตกร้าว โฉทกัต้องซ่อม รวมเป็นเงิน 2,895 บาท
จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขับรถยนต์ประมาทปราศจากความระมัดระวังตามพฤติการณ์ดัง
กล่าว จำเลยที่ 2 ที่ 4 ซึ่งต่างเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ดังกล่าวจึงต้องร่วมรับ
ผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสีย
หายแก่โจทก์เป็นเงิน 2,895 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่
31 มกราคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ก-5077 กรุงเทพมหานคร จริง แต่รถยนต์อยู่กับพันโทสุทธิตลอดมาจนกระทั่งวันเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ไปขับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพันโทสุทธิ เหตุที่รถยนต์ชนกัน
เพราะความประมาทของจำเลยที่ 3 ซึ่งขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด จำเลยที่ 2
ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
1ค-9954 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 3 ไม่ได้ประมาท เหตุที่เกิดเป็นความประมาท
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 2,895 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2525 จนกว่าจะชำระครบ
ถ้วน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ
600 บาทแทนโจทก์ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยที่ 2 โดยกำหนดค่าทนายความรวม 800 บาท นอกจากนี้แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคงมีปัญหาวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังต้องกันมาได้ความว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ก-5077 กรุงเทพมหานคร และได้มอบให้แก่พันโทสุทธิบุตรของจำเลยที่ 2 ไว้ใช้ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ดังกล่าวประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 ขับโดยที่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมไปในรถยนต์นั้นด้วย ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้ครอบครองมิใช่ นายจ้างหรือตัวการจึงเป็นฟ้องที่อาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 ดังนั้นแม้จะได้ความว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1ก-5077 กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 2 ร่วมไปในรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะเหตุเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ก-5077 กรุงเทพมหานครตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437..."

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ